

[별표 8]

공제상품 심사기준

- 제58조(공제상품의 심사) 관련 -

1. 감독기준 등 관계법령에 위반되는 내용을 포함하지 않을 것
 - 가. 「감독기준」, 「상법」, 「소비자보호법」, 「약관의규제에관한법률」 등 관계법규에서 정한 사항에 위배되는지 여부
 - 나. 약관 작성원칙에 위배되거나 특별한 사유 없이 표준약관의 내용보다 계약자에게 불리하게 작성
2. 정당한 사유 없이 공제계약자의 권리 축소 또는 의무 확대 등 공제계약자에게 불리한 내용을 포함하지 않을 것
 - 가. 공제금 지급사유가 복잡·불명확하거나 유·무배당 여부 등 공제상품 특징 및 보장내용에 부합되지 않는 명칭을 사용하는 등 공제가입자가 이해하기 어렵거나 불명확한 표현이 있는지 여부
 - 나. 여러 포괄적인 질병을 보장하면서 해당 통계가 없다는 이유만으로 특정질병의 보장을 제외한다하는 등 급부설계의 합리적인 이유없이 공제요율에 따라 공제금 지급내용을 조정·제한하는지 여부
 - 다. 재해위험에 대한 공제금을 감액 설계하거나 자동 갱신하는 경우 특별한 사유 없이 공제금액을 감액설계, 계약의 선택, 대기기간 설정 등으로 계약자의 권익을 축소하는지 여부
 - 라. 0.000001 이하의 위험률 등 실질적인 공제사고 발생가능성이 없이 위험을 단독으로 구분하여 보장하거나 공제사기 조장 등 계약자의 역선택을 조장하여 사회적 손실을 유발하는 급부의 설계 여부
 - 마. 공제사고의 입증이 어렵거나 공제사고의 입증을 위하여 불필요한 행정낭비를 초래하는 위험에 대한 급부의 설계 및 조건을 제시하는지 여부
 - 바. 주계약과 특약의 피공제자가 동일할 경우 주계약의 납입면제시 특약의 납입면제를 설정하였는지 여부
 - 사. 위험의 특성상 추가적인 보장이 필요함에도 공제계약을 소멸 처리를 하는지 여부
 - 아. 주계약의 소멸(주계약이 무효인 경우는 제외한다한다)을 이유로 추가적인 보장이 필요한 특약의 소멸 처리를 하는지 여부
 - 자. 법률의 규정 등에 따른 계약자 등의 해지권 등을 임의로 배제하거나 그 행사를 제한하는지 여부(다만, 연금공제의 생존연금 등 공제상품의 특성상

해지를 제한할 필요성이 있는 경우는 제외한다한다)

- 차. 선의의 계약자 보호 등 특별한 사유없이 공제요율에 반영하지 않고 보장 내용을 임의로 제한하는 사항이 있는지 여부
- 카. 일반적으로 자각증상이 없거나 자가진단이 불가능한 질병 및 재해에 대한 대기기간을 설정하는지 여부
- 타. 보장하는 위험에 부합하는 공제기간의 설정여부
- 파. 위험 이외의 요소로 특정 계약자 또는 피공제자의 선택을 부당하게 제한하는 사항이 있는지 여부
- 하. 지역, 종교, 인종, 신체적 또는 정신적 장애 유무를 이유로 공제요율 적용상의 차이 유무
- 거. 자동갱신형 상품의 경우 계약자가 나이 증가 등에 따른 예상공제료를 알기 쉽도록 최대 갱신 가능나이 또는 75세 이상을 포함하여 최소 5개 이상 갱신시점의 예상 영업공제료를 안내하는지 여부
- 너. 공제료 할인 시 할인요건 및 할인을 등이 구체적으로 명기되었으며, 공제금을 지급하기 위해 필요한 순공제료를 제외한다한 범위내에서 계약자 및 공제상품간 합리적으로 설정하였는지 여부
- 더. 계약자의 권리·의무와 관련된 사항 등 공제계약자 보호를 위해 관련 법규에서 정한 필수 기재사항을 약관에 명확하게 적었는지 여부
- 러. 계약전 알릴 의무사항을 추가하는 경우 추가된 내용이 공제계약의 인수여부에 영향을 미치는 것으로 일반적으로 인정되는 사항인지 여부
- 머. 금리연동형 보장성공제의 해지환급금 등에 최저 보증 설정시 보증 비용을 계약자에게 부담하게 하는 경우 보증 유무를 계약자가 선택할 수 있는지 여부
- 버. 다른 법률과 공제금 지급사유가 연계되는 등 공제금 지급사유가 중앙회의 자체적인 기준이 아닌 경우 향후 법률 개정 등으로 계약을 유지할 필요성이 없어지거나 변동될 가능성을 고려하여 계약내용 변경가능여부, 안내방법 및 계약내용 변경시 공제료와 책임준비금 정산에 관한 사항을 명확하게 적었는지 여부
- 서. 피공제자의 사망을 보장하는 사망공제금이 이미 납입한 공제료의 합계액 이상인지 여부(다만, 연금공제에서 연금 지급이 시작된 이후 사망한 경우나 공제료 납입기간을 80세 이하로 설정한 경우는 제외한다)
- 어. 의료기관에 입원 또는 통원을 보장하며 별표 2의 제1호에 해당하는 공제상품을 설계하는 경우 해당 의료기관(또는 대표기관)이 포함된 협의기구 등을 통해 공제금 청구 시 제출 서류, 제공 절차 및 공제금 지급사유를 명확히 설정하였는지 여부

저. 그 밖에 계약자의 권리를 제한하거나 중앙회의 의무를 축소하는지 여부

3. 공제료, 책임준비금 및 해지환급금은 감독기준에 따라 산출·적립할 것

가. 공제료의 계산에 관한 사항

(1) 최적기초율 및 공제요율에 관한 사항

- 「감독기준」 제47조부터 제54조까지의 규정에 부합하게 산출되었는지 여부
- 중앙회의 내부통제기준 등에서 정한 방법으로 일관성 있게 적용을 하고 있는지 및 다르게 적용한 경우 합리적인 사유가 존재하는지 여부
- 유사한 위험별로 최적위험률 산출방법을 유사하게 적용하였는지 및 다르게 적용하는 경우 그 사유의 합리성 여부
- 객관적이고 지속적으로 증가 또는 감소되는 위험의 경우 이를 적절히 반영하였는지 여부
- 경험통계를 사용하는 경우 동일한 담보로 최근 5년 이상 계약통계가 집계되었고, 최근 3년(사망 시 이미 납입한 공제료만 지급하거나 부담보하는 기간을 제외한다) 이상의 지급통계를 사용하였는지 여부. 다만, 이와 달리 사용한 경우 그 사유의 합리성 여부
- 경험데이터 분석 및 향후 사업비 집행계획 등과 부합하도록 책정하였는지 여부
- 공제상품별, 판매채널별, 공제세목별 합리적인 기준에 따라 책정하였는지 여부
- 제42조제3항에 따라 설계된 공제의 경우, 경험통계를 기초로 공제상품, 경과기간, 해지환급금 수준, 납입기간 등 해지율 차등 요인별로 구분하여 해지율을 합리적으로 정하였는지 여부 및 공제료 산출시 적용한 해지율과 실제 해지율을 주기적으로 비교 검증하고 그 결과를 공제료 산출시 적용할 해지율에 반영하는지 여부

(2) 공제료의 적정성에 관한 사항

- 합리적인 공제자의 수익성 가이드라인 설정 여부
- 해당 상품의 수익성이 공제자의 수익성 가이드라인에 부합하는지 여부 및 이와 달리 결정한 경우 그 사유의 합리성 여부
- 실손의료공제의 경우, 위험구분 단위별로 공제료 변경이 감독기준 제39조제2항제4호의 ± 25 퍼센트를 벗어나는 사유가 합리적인지 여부
- 통계요율이외의 공제요율을 사용하는 경우 통계적으로 공제요율을 산출할 수 있는지 여부를 중앙회의 내부통제기준 등에서 정한 방법에 따라 검증하였는지 여부
- 통계요율이외의 공제요율을 사용하는 경우 동질의 위험을 가진 공제계약자

간에 요율종류(협의요율, 판단요율, 경험요율, 참조요율 등)를 다르게 적용하였는지

- 제42조제3항에 따라 설계된 공제의 경우, 해지율 변동에 따른 수익성 분석 결과를 고려하여 합리적으로 의사결정하였는지 여부

나. 책임준비금에 관한 사항

- 공제금 지급재원의 확보와 재무건전성을 유지할 수 있는 수준으로 책임준비금이 결정되었는지 여부

다. 해지환급금 등의 계산에 관한 사항

- 해지환급금 계산 방법 등에 따라 계약자 등에게 불리한 내용이 없도록 합리적인 수준에서 결정하였는지 여부

라. 공제계약 내용을 변경하는 경우 그 계산에 관한 사항

- 계약변경시 공제료 및 책임준비금 계산에 관한 사항에 계약자 등에게 불리한 내용이 있는지 여부

4. 그 밖에 공제계약자 보호, 재무건전성 확보 등을 위하여 필요한 사항으로서 감독기준 등을 지킬 것